Федеральный закон от 30.11.2024 N 420-ФЗ (ред. от 23.05.2025) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3582, 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2767, 2776; N 26, ст. 3120, 3122, 3131; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 45, ст. 5267; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4574, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 48, ст. 6728, 6730; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4322, 4330; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1657, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477, 3478; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4035, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6159, 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6342, 6343; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6948, 6961, 6980, 6986, 6995, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1561, 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3379, 3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; N 52, ст. 7541, 7548, 7549, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 35, 37, 67, 68, 74, 83, 85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6711, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871,

3876, 3877, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4226, 4238, 4249, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; N 52, ст. 7508; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457, 2460; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4785, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4830, 4851; N 32, ст. 5091; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8439, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1820, 1821; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2669, 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121, 4125, 4131; N 31, ст. 4476; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182; N 46, ст. 6417; N 49, ст. 6964, 6968; N 51, ст. 7493, 7494, 7495; N 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, N 9, ст. 1136; N 12, ст. 1648; N 14, ст. 2002, 2019, 2020, 2029; N 26, ст. 3998, 4001; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52, 60, 70; N 6, ст. 959; N 9, ст. 1461, 1466, 1471; N 11, ст. 1701, 1702; N 13, ст. 2140, 2141; N 15, ст. 2425, 2431, 2436, 2443; N 17, ст. 2884; N 18, ст. 3046; N 22, ст. 3676; N 24, ст. 4180, 4218, 4219, 4221, 4222, 4223, 4224; N 27, ст. 5060, 5111; N 52, ст. 8978, 8986, 8987; 2022, N 1, ст. 3, 37, 49; N 5, ст. 676; N 8, ст. 1032; N 10, ст. 1388, 1398, 1399; N 13, ст. 1959; N 16, ст. 2595, 2605; N 22, ст. 3534, 3538; N 29, ст. 5224, 5226, 5254, 5257; N 39, ст. 6534; N 43, ст. 7273; N 48, ст. 8331; N 50, ст. 8773; N 52, ст. 9348, 9360, 9364; 2023, N 1, ст. 69, 72; N 8, ст. 1210; N 14, ст. 2380; N 16, ст. 2754; N 18, ст. 3228, 3229, 3252; N 25, ст. 4407, 4411, 4419, 4422; N 26, ст. 4673, 4682, 4685; N 31, ст. 5789, 5790; N 32, ст. 6133, 6134, 6136, 6137, 6144, 6155, 6157, 6158; N 43, ст. 7604; N 51, ст. 9162; N 52, ст. 9509; 2024, N 1, ст. 19, 30, 49, 50; N 15, ст. 1970, 1971; N 18, ст. 2399; N 26, ст. 3554; N 29, ст. 4094; N 31, ст. 4452; N 33, ст. 4913, 4921, 4937, 4938, 4940, 4941, 4942, 4944, 4953, 4958, 4980; N 43, ст. 6297; N 46, ст. 6906) следующие изменения:

1) в статье 3.5:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "частью 1 статьи 13.11," исключить, слова "статьями 13.14" заменить словами "частью 10 статьи 13.11, частями 2 и 6 статьи 13.12, статьями 13.14", слова "частями 1.1 и 2 статьи 13.11" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 13.11", после слов "частью 3 статьи 11.8," дополнить словами "частью 7 статьи 13.12,", слова "частями 2.1 и 5.1 статьи 13.11" заменить словами "частями 1.1, 2.1 и 5.1 статьи 13.11", слова "частью 4 статьи 12.7, частью 9 статьи 13.11" заменить словами "частью 4 статьи 12.7, частями 9 и 11 статьи 13.11", после слов "статьями 11.26, 11.29," дополнить словами "частью 12 статьи 13.11,", после слов "частью 2 статьи 7.15, частью 1 статьи 11.6.1," дополнить словами "частью 13 статьи 13.11,", после слов "статьями 7.5, 11.7.1," дополнить словами "частями 14, 16 и 17 статьи 13.11,", слова "статьей 12.21.5

настоящего Кодекса," заменить словами "статьей 12.21.5, частями 15 и 18 статьи 13.11 настоящего Кодекса,", слова "частями 1.1 и 5.1 статьи 13.11" заменить словами "частями 1 и 5.1 статьи 13.11", после слов "частью 17 статьи 14.5," дополнить словами "частью 8 статьи 14.8,", слова "частью 1 статьи 11.4, частью 8 статьи 13.11" заменить словами "частью 1 статьи 11.4, частями 1.1 и 8 статьи 13.11", слова "частью 2 статьи 13.11, статьей 13.11.3" заменить словами "частью 2 статьи 13.11, частями 1 и 2 статьи 13.11.3", слова "частью 2 статьи 6.21.2, частью 1 статьи 13.37" заменить словами "частью 2 статьи 6.21.2, частью 12 статьи 13.11, частью 1 статьи 13.37", слова "частью 1 статьи 13.2.1" заменить словами "частью 1 статьи 13.2.1, частями 13 и 14 статьи 13.11, частью 3 статьи 13.11.3", слова "частями 2 и 3 статьи 13.2.1, частью 9 статьи 13.11" заменить словами "частями 2 и 3 статьи 13.2.1, частями 9 и 11 статьи 13.11", слова "частью 2.1 статьи 13.11, частью 11 статьи 13.15" заменить словами "частью 2.1 статьи 13.11, частью 4 статьи 13.11.3, частью 11 статьи 13.15", слова "предусмотренных частью 2 статьи 6.21.1 настоящего Кодекса" заменить словами "предусмотренных частью 2 статьи 6.21.1, частями 15 - 18 статьи 13.11 настоящего Кодекса", слова "частью 2.1 статьи 13.11, частью 10.1 статьи 13.15" заменить словами "частями 2.1 и 11 статьи 13.11, частями 3 и 4 статьи 13.11.3, частью 10.1 статьи 13.15", слова "статьей 11.20.1, частями 4, 4.1 и 10.2 статьи 13.15" заменить словами "статьей 11.20.1, частью 12 статьи 13.11, частями 4, 4.1 и 10.2 статьи 13.15", слова "статьей 11.6.2, частью 9 статьи 13.11" заменить словами "статьей 11.6.2, частями 9, 13, 14, 16 и 17 статьи 13.11";

(в ред. Федерального закона от 23.05.2025 N 104-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17) размеру собственных средств (капитала) кредитной организации.";

б) дополнить частью 4.8 следующего содержания:

"4.8. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из размера собственных средств (капитала) кредитной организации, не может превышать 3 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации.";

2) в части 3 статьи 3.11 слова "государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества" заменить словами "публично-правовой компании, осуществляющей оказание государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав";

3) статью 4.1 дополнить частью 3.4-2 следующего содержания:

"3.4-2. За административные правонарушения, предусмотренные частями 15 и 18 статьи 13.11 настоящего Кодекса, административное наказание в виде административного штрафа назначается в размере одной десятой минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение соответствующего административного правонарушения, но не менее пятнадцати миллионов рублей и не более пятидесяти миллионов рублей в случае выполнения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, до момента вынесения постановления о наложении административного штрафа одновременно следующих условий:

1) ежегодные расходы оператора в течение трех календарных лет, предшествующих году, в котором было выявлено административное правонарушение, на мероприятия по обеспечению информационной безопасности, проведенные организациями, имеющими лицензию, предусмотренную пунктом 1 или 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", либо самостоятельно при условии наличия у оператора такой лицензии, составляли не менее одной десятой процента годового совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), либо размера собственных средств (капитала) кредитной организации;

2) оператор соблюдал требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных при условии документального подтверждения указанного факта, проведенного в течение двенадцати месяцев, предшествующих моменту выявления административного правонарушения;

3) обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные примечанием 5 к статье 13.11 настоящего Кодекса, отсутствовали.";

4) в статье 5.63:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества" заменить словами "публично-правовой компании, осуществляющей оказание государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав", слова "частью 2" заменить словами "частями 2 и 2.1";

в абзаце втором слова "государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества" заменить словами "публично-правовой компании, осуществляющей оказание государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав";

б) в абзаце первом части 1.1 слова "частью 2" заменить словами "частями 2 и 2.1";

в) в абзаце втором части 2 слова "государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества" заменить словами "публично-правовой компании, осуществляющей оказание государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав";

г) дополнить частью 2.1 следующего содержания:

"2.1. Отказ должностного лица органа государственной власти, органа местного самоуправления или органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, работника многофункционального центра, работника иной организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, или работника публично-правовой компании, осуществляющей оказание государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, в предоставлении государственной услуги или муниципальной услуги либо в выполнении государственной или муниципальной функции в связи с отказом заявителя от прохождения идентификации и (или) аутентификации с использованием его биометрических персональных данных -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления или органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей либо дисквалификацию сроком на шесть месяцев; на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, работников публично-правовой компании, осуществляющей оказание государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей либо дисквалификацию сроком на шесть месяцев.";

д) в абзаце втором части 4 слова "государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества" заменить словами

"публично-правовой компании, осуществляющей оказание государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав";

5) в статье 13.4:

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

"влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от девятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.";

б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч пятисот рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч до шести тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой.";

в) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:

"влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч пятисот до девяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от четырех тысяч пятисот до девяти тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на юридических лиц - от сорока пяти тысяч до девяноста тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой.";

6) в статье 13.11:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "частью 2" заменить словами "частями 2, 11 - 18";

в абзаце втором слова "от двух тысяч до шести тысяч" заменить словами "от десяти тысяч до пятнадцати тысяч", слова "от десяти тысяч до двадцати тысяч"

заменить словами "от пятидесяти тысяч до ста тысяч", слова "от шестидесяти тысяч до ста тысяч" заменить словами "от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч";

б) абзац второй части 1.1 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.";

в) дополнить частями 10 - 18 следующего содержания:

"10. Невыполнение или несвоевременное выполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по уведомлению уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о намерении осуществлять обработку персональных данных -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

11. Невыполнение или несвоевременное выполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по уведомлению уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до трех миллионов рублей.

12. Действия (бездействие) оператора, повлекшие неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) информации, включающей персональные данные от одной тысячи до десяти тысяч субъектов персональных данных и (или) от десяти тысяч до ста тысяч идентификаторов, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трех миллионов до пяти миллионов рублей.

13. Действия (бездействие) оператора, повлекшие неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) информации, включающей персональные

данные от десяти тысяч до ста тысяч субъектов персональных данных и (или) от ста тысяч до одного миллиона идентификаторов, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти миллионов до десяти миллионов рублей.

14. Действия (бездействие) оператора, повлекшие неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) информации, включающей персональные данные более ста тысяч субъектов персональных данных и (или) более одного миллиона идентификаторов, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до пятнадцати миллионов рублей.

15. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 12 - 14 настоящей статьи, лицом, подвергнутым административному наказанию за административные правонарушения, предусмотренные частями 12 - 14, 16 - 18 настоящей статьи и настоящей частью, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 до 3 процентов совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, либо размера собственных средств (капитала) кредитной организации на дату совершения административного правонарушения, но не менее двадцати миллионов рублей и не более пятисот миллионов рублей.

16. Действия (бездействие) оператора, повлекшие неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) информации, включающей специальную категорию персональных данных, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от одного миллиона до

одного миллиона трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до пятнадцати миллионов рублей.

17. Действия (бездействие) оператора, повлекшие неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) информации, включающей биометрические персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.11.3 настоящего Кодекса, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на должностных лиц - от одного миллиона трехсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати миллионов до двадцати миллионов рублей.

18. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 16 или 17 настоящей статьи, лицом, подвергнутым административному наказанию за административные правонарушения, предусмотренные частями 12 - 17 настоящей статьи и настоящей частью, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на должностных лиц - от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей; на юридических лиц - от 1 до 3 процентов совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, либо размера собственных средств (капитала) кредитной организации на дату совершения административного правонарушения, но не менее двадцати пяти миллионов рублей и не более пятисот миллионов рублей.";

г) примечание изложить в следующей редакции:

"Примечания:

1. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1.1, 8 - 18 настоящей статьи, статьями 13.31, 13.35 - 13.37, 13.39, 13.40 и 13.46 настоящего Кодекса, индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как юридические лица.

2. В частях 10 - 18 настоящей статьи под должностным лицом понимается должностное лицо государственного или муниципального органа либо некоммерческой организации.

3. В частях 10 - 18 настоящей статьи под юридическим лицом понимается оператор - юридическое лицо, не являющееся государственным или муниципальным органом либо некоммерческой организацией.

4. В целях настоящей статьи под идентификатором понимается уникальное обозначение сведений о физическом лице, содержащееся в информационной системе персональных данных оператора и относящееся к такому лицу.

5. При назначении административного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 15 и 18 настоящей статьи, учитывается обстоятельство, отягчающее административную ответственность, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 4.3 настоящего Кодекса, а также следующее обстоятельство, отягчающее административную ответственность: лицо, совершившее административное правонарушение, на момент его совершения (на момент вынесения постановления по делу об административном правонарушении) считалось (считается) подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 11 настоящей статьи и (или) статьями 13.6, 13.12 настоящего Кодекса.";

7) в статье 13.11.3:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 13.11.3. Нарушение требований в области размещения и обработки биометрических персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", иных информационных системах, обеспечивающих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц";

б) в абзаце первом слово "Размещение" заменить словами "1. Размещение", слова "использованием биометрических персональных данных" с" заменить словами "использованием биометрических персональных данных" (далее - единая биометрическая система) с";

в) дополнить частями 2 - 4 следующего содержания:

"2. Нарушение порядка обработки биометрических персональных данных в единой биометрической системе, порядка обработки биометрических персональных данных, векторов единой биометрической системы в информационных системах государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, организаций, прошедших аккредитацию и осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, либо требований к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для

обработки биометрических персональных данных, векторов единой биометрической системы в целях проведения идентификации и (или) аутентификации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Непринятие организационных и технических мер по обеспечению безопасности биометрических персональных данных при их обработке в единой биометрической системе, ее взаимодействии с иными информационными системами либо непринятие организационных и технических мер по обеспечению безопасности биометрических персональных данных при их обработке в иных информационных системах, обеспечивающих аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, в том числе в информационных системах аккредитованных государственных органов, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей.

4. Обработка биометрических персональных данных, векторов единой биометрической системы для аутентификации физических лиц в информационных системах государственных органов, организаций, информационной системе Центрального банка Российской Федерации без аккредитации либо в случае, если аккредитация приостановлена или прекращена, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до двух миллионов рублей.";

8) в статье 14.8:

а) в абзаце первом части 7 слова "с потребителем, -" заменить словами "с потребителем, и случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, -";

б) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя от прохождения идентификации и (или) аутентификации с использованием его биометрических персональных данных -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.";

9) абзац четвертый части 3 статьи 23.1 после цифр "9.5.1," дополнить цифрами "13.11,";

10) в статье 23.46:

а) часть 1 после слов "статьей 13.6," дополнить словами "частью 3 статьи 13.11.3 (в пределах своих полномочий),";

б) в части 2:

пункт 2 после слов "об административных правонарушениях, предусмотренных" дополнить словами "частью 3 статьи 13.11.3 (в пределах своих полномочий),";

пункт 3 после слов "статьей 13.6," дополнить словами "частью 3 статьи 13.11.3 (в пределах своих полномочий),";

11) в статье 23.74:

а) в части 1 слова "статьей 13.11.3" заменить словами "частями 1 и 3 статьи 13.11.3";

б) в пункте 2 части 2 слова "статьей 13.11.3" заменить словами "частями 1 и 3 статьи 13.11.3";

12) в пункте 1 части 3.5 статьи 28.1 слова "и 4 статьи 13.11" заменить словами ", 4, 10 - 18 статьи 13.11", слова "статьей 13.11.3" заменить словами "частями 1, 2 и 4 статьи 13.11.3";

13) в пункте 58 части 2 статьи 28.3 цифры "13.11.3" заменить словами "частями 1, 2 и 4 статьи 13.11.3";

14) часть 1 статьи 28.7 после слов "в области связи (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 13.2.1 настоящего Кодекса)," дополнить словами "законодательства в области персональных данных (в части административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 2.1, 12 - 18 статьи 13.11 настоящего Кодекса),";

15) часть 2 статьи 29.6 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "В случае поступления ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 15 или 18 статьи 13.11 настоящего Кодекса, срок рассмотрения дела может быть продлен судьей, рассматривающим дело, не более чем на три месяца.";

16) в части 1.3-3 статьи 32.2 слова "статьями 13.15" заменить словами "статьями 13.11, 13.15".

Новости

3 октября

Госслужащий получил отпускные авансом, а позже уволился – суд не дал нанимателю взыскать переплату

3 октября

Минздрав подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

Не пропустите

Обложение доходов НДФЛ по единой шкале, увеличение размеров штрафов и другое – проект в Госдуме

2 октября

Проект с поправкой о повышении МРОТ с 1 января 2027 года внесен в Госдуму

2 октября

В госзакупки строительных и ремонтных работ ввели оценку деловой репутации с 1 октября 2026 года

1 октября

Видеосеминары КонсультантПлюс для юриста: выпуски за III квартал 2026 года

Все новости →